

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 331/2538

บริษัทเวสต์ฟาร์มาแพ็ค ฟิทีอี. จำกัด โจทก์

บริษัทอ็อนเมด จำกัด กับพวก จำเลย

บริษัทอ็อนเมด จำกัด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292 (2)

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 118 แผ่นที่ 4) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่
1 ชำระเงิน 3,574,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27
พฤษภาคม 2533 จนกว่าชำระเสร็จให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,115) ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยกำหนดให้จำเลยที่ 1 หาประกันมาวางต่อศาล แต่
จำเลยที่ 1 ไม่นำ หลักประกันมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด โจทก์จึง
ขอให้ศาลหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี (อันดับ 88,98)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่า
ของศาลใด ปรากฏตามคำร้องและคำคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการ
บังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอ
ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ขอ
ให้งด การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่ง
อยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้ งดการบังคับคดีไว้หรือไม่
จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณา สั่งคำร้องของ จำเลยที่ 1 ต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอลูเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด ปรากฏตามคำร้องและคำคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอลูเลาการบังคับตามคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ขอให้งด การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้ งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณา สั่งคำร้องของ จำเลยที่ 1 ต่อไป

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ